

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

1087/25/פ

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הגבלת סכום עיקול בידי צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 1א45.1 בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1976¹, בסעיף 43, בסופו יבוא "ובלבד שבעיקול בידי צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי כאמור בסעיף 45א, לא יעלה סכום העיקול על סכום החוב הפסוק בתוספת 20 אחוזים."

דבריו הסבר

על פי החוק הקיים צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי המעקל את נכסי החייב בגין חוב, יכול לעקל את כל הנכסים או חשבון הבנק של החייב, לפי העניין, ללא שום מגבלה. מכיוון שלא פעם החוב מצוי במחלוקת או במהלך משא ומתן, העיקול של כל הנכסים אינו מאפשר לבעלי החוב לנהל את הדיון או התביעה באופן רציני כאשר כל חשבון הבנק שלהם מעוקל.

לפיכך, מוצע להגביל את העיקול לגובה החוב בלבד, תוך התחשבות בהוצאות הגבייה האפשריות, ולכן, הצעת חוק זו מאפשרת לעקל תוספת של עד 20 אחוזים יותר מגובה החוב.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3311/24).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1104/24).

הצעת החוק זהה לפ/3311/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.